

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE DRAGUIGNAN**

ORDONNANCE DE REFERE

REFERE n° : N° RG 18/02693
MINUTE n° : 18/00434
DATE : 04 Juillet 2018
PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER : Madame Barbara PERE

DEMANDEUR

Monsieur David RUMSEY,
demeurant 1080 Pittsford - Victor Road, Suite 100, PITTSFORD, NY 14535 - ETATS UNIS

Représenté par Me Neil ROBERTSON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur Marc MOSZKOWSKI,
demeurant Le Verdos - 83300 CHATEAUDOUBLE

Représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 30 mai 2018 les parties comparantes ou leurs conseils, l'ordonnance a été mise en délibéré au 20 juin 2018 puis prorogée au 27 juin 2018, puis à nouveau prorogée pour être rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à *Me Serge DREVET*
Me Neil ROBERTSON
copie dossier
délivrées le

Envoi par Comci à *Me Serge DREVET*

Vu l'assignation délivrée à la requête de Monsieur David RUMSEY le 16 avril 2018 à Monsieur Marc MOSZKOWSKI tendant à sa condamnation provisionnelle au paiement d'un prêt consenti le 4 juin 2013 et de ses intérêts conventionnels à laquelle il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, demandes et prétentions,

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 30 mai 2018 dans les intérêts de Monsieur Marc MOSZKOWSKI s'opposant à la demande dans la mesure où aucune traduction admissible de l'acte en anglais n'est produite, où il dénie sa signature sur l'acte qui n'est pas produit en original et conteste avoir reçu une quelconque somme à titre de prêt du demandeur, auxquelles il est renvoyé pour un complet développé

MOTIFS

L'article 809 du code de procédure civile prévoit : « *Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire* ».

Monsieur RUMSEY produit aux débats au soutien de sa demande un document en copie daté du 4 juin 2013 en anglais et sa traduction libre en français comme un « *prêt valant reconnaissance de dette* » comportant *in fine* une signature attribuée à Monsieur Marc MOSZKOWSKI .

L'article 1326 devenu 1376 du code civil prévoit : « *L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres* »

Si la dénégation de sa signature sur ce document de Monsieur MOSZKOWSKI , en l'absence de production de tout document de comparaison, ne permet pas au juge des référés de considérer celle-ci comme un élément de contestation sérieuse et si l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ne concerne que les actes de procédure, l'appréciation de la valeur probante d'un acte dont la traduction n'est pas certaine et qui ne comporte pas les mentions manuscrites exigées par le texte susvisé nécessite l'examen du juge du fond .

Dans ces circonstances, le juge des référés ne peut considérer l'obligation au paiement de Monsieur Marc MOSZKOWSKI comme non sérieusement contestable et permettre sa condamnation provisionnelle au paiement de la somme demandée.

Monsieur David RUMSEY sera en conséquence débouté de sa demande sans que l'équité commande par ailleurs l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la lecture par ailleurs des échanges de courriels entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1326 devenu 1376 du code civil et 809 alinéa 2 du code de procédure civile,

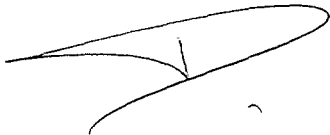
DEBOUTONS Monsieur David RUMSEY de sa demande provisionnelle,

CONDAMNONS Monsieur David RUMSEY aux dépens,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et avons signé, la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE



En conséquence, la République Française, par la présente, ordonne à tous les tribunaux de justice, sous le sceau de la République, de mettre à exécution la présente décision.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main.

A tous Commandants et aux Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par Monsieur le Président et le Greffier.

Pour expédition certifiée conforme délivrée en première grosse et requis de

LA PRESIDENTE



LE GREFFIER EN CHEF

